

제 목 소비자신고 처리 및 포상금 지급에 관한 요령 개정
소 관 부 서 ◇◇◇◇ ○○○○○○
내 용

1. 업무 개요

○○○ ○○○○○은 가짜석유제품 등 소비자신고의 처리를 위해 「가짜석유제품 신고포상금 지급 등 운영에 관한 고시(산업통상자원부 고시 제2021-73호)」(이하 “고시”) 제11조에 따라 「소비자신고 처리 및 포상금 지급에 관한 요령」(이하 “요령”)을 제정 및 운영하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

신고자에게 지급하는 신고포상금은 「소득세법」 제21조제1항제1호에 따른 기타소득에 해당하고, 같은 법 제127조제1항제6호에 따라 소득 지급자인 □□□에게 원천징수의무가 주어진다.

따라서, ◇◇◇은 「국세기본법 시행령」 제68조제3항¹⁾에 따라 고유 식별정보를 취급·처리할 수 있으며, 「소득세법」 제84조제3호에 따라 기타소득금액²⁾이 건별로 5만원 이하인 경우와 고시에 따라 지급하는 신고포상금³⁾은 소득세를 과세하지 아니한다.

1) 세법에 따른 원천징수의무자는 원천징수 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 제1항에 따른 개인정보가 포함된 자료를 처리할 수 있다.
2) 해당 과세기간의 총수입금액에서 이에 사용된 필요경비를 공제한 금액(「소득세법」 제21조제3항)
3) 법류의 준수 및 사회질서의 유지를 위하여 신고 또는 고발한 사람이 관련 법령에서 정하는 바에 따라 국가 또는 지방자치단체로부터 받는 포상금 또는 보상금(「소득세법」 시행령 제18조제1항제11호)

3. 감사결과 확인된 문제

△△△△△은 2024년 1월 1일부터 감사일 현재(24.11.15.)까지 가짜석유제품 등 신고포상금 18건과 품질부적합 등 신고포상금 50건을 지급하기 위해 신고자 55명으로부터 포상금 지급신청서(요령 별지 제2호서식)를 제출받았다.

한편, 포상금 지급신청서 하단에서 소득세 과세를 위한 고유식별정보 수집 및 이용의 법적 근거 등을 명시·안내하고 있으며, 품질부적합 등 신고포상금 50건(1건당 20만원)을 지급하기 위해 신고자 42명의 주민등록번호를 수집하였다.

그런데 포상금 지급신청서에서는 25만원을 초과하는 포상금에 대해 고유식별정보의 수집·이용이 가능하다고 고지하고 있었으며, 신고자에게 사실과 다른 정보를 안내하여 불필요한 민원을 유발할 수 있는 문제점이 있음을 확인하였다.

[참조 1] 포상금 지급신청서의 고유식별정보 수집·이용에 관한 안내문구

※ 소득세법 제84조제3호 및 국세기본법 시행령 제68조에 따라 25만원 초과 포상금 지급 시 소득세 과세를 위하여 고유식별정보(주민등록번호, 운전면허번호, 여권번호 및 외국인등록번호)의 수집·이용이 가능함을 알려드리며, 25만원 이하일 경우 신분증 사본에는 생년월일, 신분증 발행일자 및 발행기관만 식별 가능하도록 신청하여 주시기 바라며 가짜석유제품 신고포상금 지급 등 운영에 관한 고시에 따라 지급하는 포상금은 소득세가 과세 되지 아니함을 알려드립니다.

관계부서 의견

△△△△△은 감사결과 확인된 문제점에 대해 공감하면서 향후 불필요한 민원이 발생하지 않도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○은 신고자에게 고유식별정보 취급 근거에 대해 정확하게 안내될 수 있도록 포상금 지급신청서 양식을 수정하여 주시기 바랍니다.
(개선)